

0009365-70.2004.8.26.0606

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... transitada em julgado pelo crime de roubo majorado (fls. 175) e respondia e outro processo pelos crimes de ameaça e desacato (fls. 173/174). Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009365-70.2004.8.26.0606 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009365-70.2004.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 180/2004 - Delegacia de Polícia de Suzano, 31/2004 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jucelino Barbosa dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

JUCELINO BARBOSA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, pois, em 10/01/2004, por volta das 04h30, na Rua Treze, nº 39, Parque Buenos Aires, neste Município e Comarca de Suzano, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, teria realizado disparo de arma de fogo contra Edilson Natanal Rodrigues, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 33/35, as quais teriam sido a causa de sua morte.

Consta da denúncia que a vítima e o Réu estavam em um bar, jogando cartas, quando teria começado uma discussão entre eles, tendo como motivo principal uma venda de vídeo cassete pelo Réu à vítima, que não teria pagado o preço. Réu e vítima teriam saído do bar, quando o Réu teria sacado uma arma de fogo e disparado contra a vítima, causando a sua morte. O Réu teria agido por motivo fútil, uma vez que teria matado a vítima em razão de desentendimento de pouca importância, que envolvia a

compra e venda de um vídeo cassete. O Réu também teria se utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que teria efetuado disparos de arma de fogo de forma repentina, sem que a vítima pudesse reagir ou esperar a agressão surpresa. Em 20/07/2005, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do Réu (fls. 81/81v).

Em razão da não localização do Réu, o processo foi suspenso em 26/06/2008 (fls. 193), só retomando andamento quando da prisão do Réu, em 30/07/2019 (fls. 274). Em 26/09/2019, 16/10/2019 e 10/12/2019, foram realizadas audiências de instrução, em que foram ouvidas testemunhas, bem como interrogado o Réu (fls. 332/337, 367/368 e 375/378).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a decretação da pronúncia, nos exatos termos da denúncia (fls. 384/389); enquanto que a Defesa requereu a impronúncia (fls. 416).

Em 01/06/2020, foi proferida sentença de pronúncia, nos termos da denúncia (fls. 419/422).

Em 17/08/2021, a sentença transitou em julgado (fls. 434).

Nesta sessão plenária, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu. Realizados debates entre as partes, tendo o Ministério Público requerido a condenação, nos termos da denúncia; e a Defesa .pleiteado a absolvição do Réu, por falta de prova de autoria.

Os Srs. Jurados, por maioria de votos, responderam aos quesitos da seguinte forma:

- SIM ao primeiro quesito, referente à materialidade;
- SIM ao segundo quesito, referente à autoria;
- NÃO ao terceiro quesito, negando a absolvição ao Réu;
- SIM ao quarto quesito, referente à qualificadora do motivo fútil; e
- SIM ao quinto quesito, referente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É o relatório.

Tendo os Srs. Jurados, por maioria de votos, considerado o Réu culpado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, os motivos do crime foram considerados como qualificadora. Todavia, os motivos são tão fúteis, que devem, também, exasperar a pena base, eis que o Réu resolveu tirar a vida da vítima por uma dívida decorrente da compra e venda de um videocassete, bem de baixo valor, o que mostra o exacerbado desprezo dele pela vida da vítima. A conduta social do Réu também lhe é desfavorável, pois era pessoa bastante temida no bairro, considerada perigosa, que ficou foragida por aproximadamente 15 anos, sabendo que estava sendo procurado por este e por outro crime.

A culpabilidade é inerente ao crime. O Réu ostenta antecedentes neutros, pois, à época dos fatos, tinha uma condenação não transitada em julgado pelo crime de roubo majorado (fls. 175) e respondia e outro processo pelos crimes de ameaça e desacato (fls. 173/174). Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. As circunstâncias do crime são neutras. Não há demonstração de consequências positivas ou negativas específicas decorrentes do crime. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, presente duas circunstâncias judiciais bastante desfavoráveis (motivos e conduta social) e as demais neutras, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 16 (dezesesseis) anos de reclusão.

Não há atenuante. Presente, porém, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, 'c', CP), reconhecida como qualificadora, mas considerada nesta segunda fase, eis que o motivo fútil é que qualificou o crime. Por isso,

exaspero a pena base em 1/6, restando a pena provisória em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausente causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, razão pela qual mantenho a pena provisória como pena definitiva.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgada procedente a pretensão acusatória, condena-se o Réu JUCELINO BARBOSA DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, CP, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Tendo em vista que o presente julgamento foi proferido pelo Tribunal do Júri, em prestígio ao princípio da soberania dos veredictos, é necessária a execução imediata da pena ora aplicada, razão pela qual determino a imediata expedição de mandado de prisão, devendo o Réu aguardar eventual recurso em cumprimento de pena. Sem prejuízo, tendo ele respondido ao processo preso preventivamente, inalteradas as circunstâncias de fato e em razão da pena imposta, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Recomenda-se o Réu à unidade prisional em que se encontra preso. Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a esse respeito (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- c. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condena-se, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLICADA EM PLENÁRIO. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Suzano, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA